



ADMINISTRATIO REGIA — IMPERIUM REGNI SAN ANDREAS

CODE DES TAXES

CODE DU TRAVAIL & DES ENTREPRISES

Moi, Léonardo Deleon, Roi souverain du Royaume de San Andreas, reconnaît le nouveau code du travail détaillé, code des taxes et des entreprises, en vue de garantir et de pérenniser les droits de nos concitoyens.

La charte établit et décrit les devoirs, pouvoirs, la structure et la fonction des entreprises et de ses employés du Royaume de San Andreas.

Les points et annexe présentés dans ce texte par le Palais Royal pourront être modifiés auprès du sénat, hormis pour les points "définitions".

CHAPITRE I – Règles étatiques des entreprises et du travail

★ Article 1 : Définition propriétaire

Le propriétaire de toute entreprise et service public (L.S.S.D, L.S.P.D, E.M.S et Légions) est défini comme le souverain du Royaume de San Andreas.

★ Article 2 : Définition gérant

Un gérant se définit comme une personne physique de plus de 18 ans, ayant la responsabilité d'administrer l'entreprise en vue de réaliser son objet social et d'en retirer des profits.

Il ne peut y avoir qu'un seul gérant par entreprise. Tout gérant d'un service public est nommé par la Cour Royale.

★ Article 3 : Droit et obligation d'un gérant

Dans une entreprise privée, tout changement de gérant doit être déclaré auprès du Roi avant que ce dernier ne puisse prendre ses fonctions.

Le gérant peut décider de nommer un co-gérant. Le co-gérant ainsi nommé a alors les mêmes droits, devoirs et fonctions que le gérant.

Un seul co-gérant est autorisé par entreprise.

★ Article 4 : Définition comptable

Un comptable peut être nommé parmi les employés, gérant, co-gérant. Le gérant conservera la responsabilité de la bonne tenue de la comptabilité de l'entreprise. Il est également possible de faire appel à une prestation externe de Comptable, qui portera alors la responsabilité de la comptabilité de l'entreprise.

★ Article 5 : Contrat de travail

Employeurs et employés doivent établir ensemble un contrat de travail signé par les deux parties. **Celui-ci devra être rédigé obligatoirement par un avocat inscrit au barreau du ROYAUME de San Andreas.**

Le contrat de travail doit inclure : l'identité des parties, la description du poste, la rémunération convenue, les clauses de résiliation, les modalités de préavis, ainsi que toute disposition spécifique à l'emploi.

Toute modification du contrat de travail doit être consignée par écrit et signée par les deux parties. Les modifications unilatérales par l'employeur sont nulles et non avenues.

L'employeur doit conserver une copie du contrat signé pendant toute la durée de l'emploi et même après sa fin, conformément à la loi.

Les dispositions écrites du contrat prévalent sur tout accord oral ou implicite. En cas de litige, le contrat écrit fait foi.

★ Article 6 : Rupture de contrat

Sa rupture peut aussi résulter d'un accord des deux parties élaboré dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle. Le cadre du contrat doit prévoir l'indemnité de départ en cas de licenciement et de départ volontaire, elle est à la discrétion de l'employeur et de l'employé et n'est pas soumise à imposition. En cas de litige, il appartiendra à la justice de fixer le montant de l'indemnité.

★ Article 7 : Licenciement

Un licenciement doit toujours être adressé de façon officielle par mail avec le motif à la personne concernée. Un préavis n'est pas nécessaire pour mettre fin à un contrat, venant de l'employé comme de l'employeur. Les ruptures de contrat estimées abusives (discrimination, ...) seront portées devant la Cour de Justice de San Andreas.

★ Article 8 : Stage

Les entreprises et la fonction publique peuvent initier un stage, avec un cadrage précis et un tuteur défini (un stagiaire ne peut travailler seul) et pour une période n'excédant pas 4 jours de travail effectif (et non pas un délai de 4 jours consécutifs).

★ Article 9 : Confidentialité

Les données confidentielles, la relation bancaire et la profession. Par conséquent, tout usage en est proscrit. Tout candidat ou employé peut refuser de fournir tout renseignement sur ces sujets, sauf si sa profession l'exige, ou sur demande de Justice.

★ Article 10 : Modalité de vente obligatoire

Chaque entreprise privée doit afficher de manière publique, claire et sans discontinuité le prix de l'intégralité de ses prestations, notamment sur ses réseaux sociaux.

★ Article 11 : Facturation

Pour toute prestation, l'entreprise doit émettre une facture au client.

CHAPITRE II — Parts Sociales de l'entreprise

★ Article 1 : Obligé Présentation d'en

Une entreprise a l'obligation de tenir une comptabilité, des contrats de travail, des fiches de paye et des factures consultables à tout moment par la Couronne. De plus, tous ces documents doivent être conservés sur une période minimale de six semaines consécutives.

Pour toute entreprise dont le/les gérants ne sont plus en période de vérification, ces documents doivent être rendus disponibles uniquement sous demande.

★ Article 2 : Sanction

Toute entreprise ayant une comptabilité inexistante, incomplète, ou non fidèle à la réalité se verra sanctionnée. En fonction de la gravité ou de la répétition de la fraude, la sanction pourra aller de la majoration jusqu'à la fermeture administrative de l'entreprise.

- Palier 1 : Une amende compensant le vide à l'intérieur des comptes (ex : il y a un vide de 5 000\$, celui-ci devra être remboursé et un rappel à lois sera promulgué).

- Palier 2 : Amende au double du vide comptable (ex : il y a un vide de 5 000\$, celui-ci devra être remboursé au double)

- Palier 3 : Amende au quadruple du vide comptable (ex : il y a un vide de 5 000\$, celui-ci devra être remboursé au quadruple)

- Palier 4 : Fermeture administrative le temps d'une saisie des biens pour une reconnaissance de dette auprès du Royaume, la sanction 3 s'appliquant en plus.

★ **Article 3 : Chiffre d'affaire**

D'un point de vue comptable, au sein d'une entreprise, le chiffre d'affaires de chaque semaine doit être obligatoirement affecté de la sorte :

- 20 % maximum des ressources de l'entreprise seront considérées comme des bénéfices. Cette somme peut être prélevée et utilisée selon les modalités définies par l'entreprise (gestion interne, réinvestissement, réserve, rémunération, etc.).

★ **Article 4 : Assiette d'impôt**

L'assiette de l'impôt (cf article 3) est sur l'ensemble du chiffre d'affaires.

★ **Article 5 : Justification de sortie d'argent**

Chaque sortie d'argent du compte de l'entreprise doit pouvoir être justifiée en cas de demande des autorités compétentes, même s'il s'agit d'un prélèvement du gérant ou du co-gérant.

★ **Article 6 : Impôts**

Tout impôt doit être réglé au maximum dans les 2 jours calendaires. A défaut de règlement dans le délai imparti, toute entreprise s'expose à des pénalités de retard de 10 % par jour de retard à partir du 11e jour. Les 10 % sont calculés sur le montant en principal + les pénalités déjà appliquées. Au bout du 20e jour, l'entreprise s'expose à une saisie pure et simple.

★ Article 7 : Ouverture minimale

Une entreprise se doit d'ouvrir au minimum 3 fois par semaine. Si le quota d'ouverture n'est pas respecté, l'entreprise s'expose à des sanctions allant jusqu'à la saisie du lieu (soumise à exceptions en cas de justificatifs exceptionnels).

CHAPITRE III — Cession de l'entreprise

★ Article 1 : Autorisation d'Exploitation

Dès la prise de fonction du gérant, celui-ci devra entrer en contact avec la Trésorerie Royale afin de mettre en place une autorisation d'exploitation. Le gérant possède 2 semaines pour obtenir cette autorisation après sa prise de fonction. Cette autorisation donnera le droit au gérant :

- D'utiliser les infrastructures prévues pour le bon fonctionnement de son entreprise.
- De recruter des employés, gérer leurs évolutions, ainsi que prendre les décisions nécessaires les concernant.
- De mettre en place des stratégies de marketing et de commercialisation dans le Royaume de San Andreas.
- Prix fixe de l'autorisation d'exploitation : 1.000\$ (Valable durant tout le patronat du gérant).

En cas d'absence d'autorisation d'exploitation, le gérant s'expose à une amende de 5.000\$, il aura ensuite 48h pour se la procurer. Si toute fois l'absence du document est remarquée à nouveau, une destitution immédiate du gérant prendra effet.

★ Article 2 : Présentation de dossier auprès du Palais Royal

Il est demandé au candidat acquéreur de remettre au préalable au Roi un dossier présentant le projet qu'il compte mettre en œuvre suite à l'acquisition de l'entreprise projetée.

Toute demande de création d'entreprise sur le Royaume de San Andreas doit automatiquement être présentée au Palais Royal.

★ Article 3 : Transfert des documents bilans comptables

L'intégralité des documents comptable et contrat(s) de travail de l'entreprise doivent obligatoirement être remis à l'acquéreur lors d'une cession de l'entreprise.

CHAPITRE IV — Presse et Radio

★ Article 1 : Carte de presse

Une carte de presse est obligatoire pour un journaliste.

★ Article 2 : Confidentialité des sources

La carte de presse garantit la protection du secret des sources dans le cadre de procédures judiciaires.

★ Article 3 : Autorisation de présence officielle

La carte de presse permet à son détenteur d'accéder aux réunions officielles, aux événements médiatiques, et au périmètre de presse lors de manifestations ou opérations des forces de l'ordre.

★ Article 4 : Objectivité journalistique

Le Journaliste se doit d'exercer sa mission, ayant une portée d'intérêt public, avec probité, déontologie et loyauté, afin de transmettre l'information la plus véridique et objective qui soit à ses concitoyens.

CHAPITRE V – Les impôts aux sociétés

★ Article 1 : Le Trésor Public Royal

Elle relève de la cour royale et joue un rôle crucial dans la mise en œuvre des lois fiscales fédérales en supervisant la perception des impôts sur le revenu, sur les sociétés et d'autres taxes. Le TPR émet des directives fiscales, traite les déclarations de revenus, effectue des audits et applique les lois fiscales en vigueur afin de maintenir la conformité fiscale.

Dans le Royaume de San Andreas, la cellule TPR donne des comptes au Roi. Les impôts récoltés sont transmis directement au compte du Palais Royal.

Les locaux du TPR sont situés au sein du Palais Royal de San Andreas. Le TPR offre la possibilité aux gérants d'entreprise de s'entretenir en cas de problématique fiscale, de demandes de dérogations exceptionnelles.

★ Article 2 : Rôle du comptable

Le Comptable est responsable de la tenue comptable déclarative des entreprises qu'il contrôle. A défaut de Comptable nommé à cette fonction au sein d'une entreprise, c'est le gérant qui assume les fonctions de Comptable, avec toute la responsabilité qui y est attachée. Les entreprises doivent mettre exhaustivement et fidèlement à disposition du Comptable tout élément lui permettant d'accomplir sa mission. S'il n'est pas déjà Avocat, ou comptable de son entreprise, un Comptable doit suivre une formation auprès du Trésor Public.

★ Article 3 : Secret professionnel

Les comptables sont tenus par le secret professionnel. Cependant il pourra être levé sur émission d'un mandat spécifique émanant de la Cour Royal uniquement, dans le cadre d'une mission comptable.

★ Article 4 : Les règles comptables

- **Chiffre d'affaires** : La totalité des ventes de marchandises effectuées par l'entreprise, incluant les ventes classiques, les contrats, les abonnements et tous revenus directement lié à l'activité principale de l'entreprise

- **Autres entrées** : Toute autre entrée d'argent, liée à une éventuelle activité secondaire ou à la vente de biens appartenant à l'entreprise. Cela inclut également les cadeaux ou aides.

- **Bénéfice brut** : Il correspond aux bénéfices réalisés par l'entreprise avant le prélèvement des impôts.

- **Bénéfice net** : Il s'agit des bénéfices après impôts.

- **Résultat imposable** : Il s'agit de la différence entre les recettes globales (chiffre d'affaires et autres entrées) et les charges déductibles. C'est sur ce montant qu'est calculé le montant de l'impôt.

- **Salaires et primes** : Le cumul de tous les salaires et primes versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

- **Frais d'avocat** : Total des honoraires versés à un ou des avocats dans le cadre de l'entreprise (destinés exclusivement aux honoraires liés à la rédaction des contrats de travail).

- **Matières premières et/ou marchandises** : Tous les achats de matières premières, ou de marchandises destinées à être transformées et revendues dans le cadre de l'activité de l'entreprise. Tous les achats d'outillage, de matériel nécessaire à la production de la marchandise ou du produit vendu. Les véhicules et les biens immobiliers ne sont PAS considérés comme du matériel.

- **Frais immobilier** : Total des achats immobiliers ou locations effectués pour le compte de l'entreprise. Les achats ou locations effectuées à titre personnel ne doivent pas être incluses.

- **Frais véhicule** : Tout achat de véhicule d'entreprise ou de fonction, les frais de réparation et de carburant.

- **Effectif** : Nombre total d'employés, y compris les dirigeants.

- **Tranche** : Correspond au taux d'imposition appliqué, fixé en fonction du chiffre d'affaire de l'entreprise.

★ Article 5 : Les charges déductibles et non déductibles

Les charges non déductibles regroupent les dépenses de l'entreprise qui ne seront pas déduites du montant sur lequel sera calculé l'impôt.

Les charges déductibles regroupent les dépenses de l'entreprise qui seront déduites du montant sur lequel sera calculé l'impôt.

Une des règles fondamentales est que bien évidemment chaque gérant d'entreprise peut réaliser les dépenses qu'il souhaite s'il juge que cela est pertinent pour le fonctionnement de l'entreprise. Cependant, tous les achats réalisés ne peuvent pas être déductibles d'impôt.

Les charges déductibles sont les suivantes :

- Les frais d'avocat uniquement pour les contrats de travail.
- Les achats de matières premières destinées à être transformées pour la revente ou de marchandises destinées à la revente. Les achats doivent concerner uniquement l'activité principale de l'entreprise. Les achats de véhicule ou de bien immobiliers ne sont pas considérés comme des achats de matériel.

Toute autre charge est considérée comme non déductible.

◆ Charges liées aux employés

Les salaires et les primes, sous réserve qu'elles respectent le code du travail. Tout salaire hors prime ne peut dépasser 20 000\$. L'employeur peut décider de verser une prime ne pouvant dépasser 1% du chiffre d'affaires pour chaque salarié.

Une exception s'applique sur les métiers d'ordre artistique (chanteurs, artistes...). Pour cette catégorie de métier très spécifique, la somme reversée aux artistes peut aller au-delà de la limite des 20.000\$ par semaine.

Les frais de nourriture pour les employés sont déductibles dans la limite de 750\$/employé. Vous pouvez le déclarer à la ligne "Nourriture".

Exemple concret : Si le gérant décide de payer à ses salariés de la nourriture à hauteur de 1000\$ par salarié par semaine, le gérant pourra défiscaliser 750\$ uniquement, les 250\$ restants ne pourront être inclus dans les charges déductibles "Nourriture". Par conséquent, l'entreprise payera un impôt sur les 250\$ non déductibles. L'entreprise est tout de même libre de déterminer elle-même le montant de la prise en charge des charges de nourriture pour ses salariés.

◆ Charges locatives

Les frais de location de garage doivent être indiqués à la rubrique "Location". La location d'un seul garage par entreprise est déductible. Des dérogations EXCEPTIONNELLES peuvent être accordées sur demande aux grosses entreprises (+ de 300k\$ CA).

Concernant les charges de location d'un lieu de stockage, seules ces entreprises sont concernées par la déductibilité : Garages, Restaurants et Bars, Établissements agricoles, Boucherie, Pêcherie, Vignoble.

Ces entreprises et uniquement celles-ci peuvent déduire la location d'un stockage d'une tonne et demi maximum. Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées sur demande aux grosses entreprises (+ de 300k\$ CA).

Exemple concret : Encore une fois, comme vu précédemment pour les charges de nourriture, le gérant d'entreprise est bien évidemment libre de louer tout bien jugé utile au fonctionnement de l'entreprise. Il ne pourra cependant déduire uniquement les sommes indiquées précédemment.

◆ Achats et frais liés aux véhicules

Seules les entreprises suivantes sont autorisées à déduire leur charge d'achat et de frais de véhicules : garages, restaurants et bars, entreprises industrielles de production (fermes, boucherie, pêche, vignoble)

Les garages peuvent déduire une seule fois l'achat de 2 dépanneuses.

Les restaurants et bars peuvent déduire une fois l'achat de 2 scooters de livraison et d'un utilitaire type camionnette speedo.

Les entreprises de production peuvent déduire les véhicules utilitaires utilisés par leurs employés pour et uniquement pour la production et la livraison de la marchandise.

Les contrats d'entretien et les frais d'essence de ces véhicules et uniquement de ces véhicules peuvent être également déduits.

Exemple concret : Même cas de figure que précédemment, le gérant d'entreprise est bien libre d'acheter tout véhicule utile au fonctionnement de l'entreprise. Il ne pourra cependant déduire uniquement les sommes indiquées précédemment.

★ Article 6 : Les délais de déclaration

Les déclarations fiscales de la semaine en cours sont ouvertes le samedi et sont clôturées le dimanche soir. Le responsable en charge de la comptabilité de la société privée a par conséquent un délai de deux jours ouvrés pour incorporer les données comptables dans la fiche de déclaration rattachée à la dite société.

A l'issue de la clôture des déclarations, l'administration gouvernementale a un délai de 48h pour prélever la somme d'impôt dû sur le compte bancaire professionnel de l'entreprise ; soit un délai du lundi au mardi complet suivant le dimanche de clôture.

★ Article 7 : Les pénalités de retard

Si la déclaration fiscale n'est pas complète entièrement à temps, le TPR est autorisé à prélever sur le compte bancaire professionnel une pénalité financière. Elle s'élève à 1.000\$ par jour de retard.

Fait le 02/12/25,
à Los Santos

Pour faire valoir ce que de droit,

Leonardo Deleon

Roi souverain du Royaume San Andreas

Charlotte Williams

Ministre de la Trésorerie Publique Royale

